



小林製薬 – Mold Grows In A Culture

2025年1月

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」という。)は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、(書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず)公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、臨時株主総会においてオアシスの提案に賛成票を投じるよう要請します

提案

第1号議案

紅麴事件の再調査を行う調査者の選任

提案内容

- 小林製薬の業務および財産の状況を調査するため、牛島信氏を選任
- 事実検証委員会には下記の様な問題点があるため、牛島信氏は、調査者として選任された場合、内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査を含めた紅麴事件の根本的な原因や、事件公表後の対応の調査を実施
 - － 事実検証委員会は取締役会によって事実認定のみを目的に設置されたため、取締役の責任を調査対象としていない
 - － また、調査は小林製薬のリーガルアドバイザーの協力のもと行われたため、完全は独立性を有していない
 - － 調査範囲が限定的で、2024年3月22日に公表された事件以降についての調査を対象外としている
 - － 通常の第三者委員会とは異なり、事実検証委員会は再発防止策の提言を行っておらず、現任の取締役にその策定を委ねている

推奨される投票行動

賛成

第2号議案

新たな独立社外取締役の選任

- 高い専門性を有した、独立した多様な取締役3名を新たに選任
- リッチ・ヤング氏は、製造物責任実務に精通した弁護士であり、品質管理やコンプライアンスを遵守する企業文化の構築に関して深い経験を有する
- トモコ・チュウバチ氏は、経験豊富な医師であり、医薬品の製造開発における品質管理基準を熟知しており、医薬品製造事業や食品事業での実務経験を有さない現任の独立社外取締役のスキルを補完する役割を担える
- 中村芳生氏はコーポレート・ガバナンスの専門家であり、第三者委員会による調査などで豊富な経験を有するコーポレートガバナンスの専門家

第1号議案: 業務及び財産の状況を調査する者として牛島信氏の選任 — 小林製薬はオアシスの株主提案に反対意見を表明。が、その反論は非合理的(1/5)

小林製薬の意見



オアシスの見解

- 2024年4月26 日付プレスリリース「紅麴関連製品をめぐる当社対応の検証について」の通り、株主からの付託を受けた取締役会が主導的に調査し、事後的検証を行った
- 業務執行取締役3名はいずれも特別利害関係があるとみなし残りの社外取締役4名のみで調査・検証を進める体制を構築
- 取締役会にて独自の法務アドバイザーを選任
- 一連の対応に関する事後的な検証の土台となる下記の調査を遂行
 - 症例報告後の事実経過の調査
 - 内部統制システム・品質管理体制の精査
- 事実検証委員会の調査は、小林製薬の外部弁護士による事実確認結果等についても、独立した立場から批判的かつ客観的に検証を行った上で実施され、また、取締役会の認識についても聴取しておりますが、調査の独立性は何ら影響を受けていない

- 事実検証委員会による調査はあくまでも、小林製薬が紅麴事件を公表した2024年3月22日までの範囲に限定されている
- 上記の範囲は、紅麴事件公表後の取締役らの関係省庁への虚偽報告や、情報の報告の遅れに関する調査を範囲外としている
- 既にオアシスによって指摘されている通り、社外取締役4名も紅麴事件に関して不十分な対応を行っており、特別利害関係者としての側面も有している
- また、事実検証委員会も、その調査レポートで「実効的な再発防止策を実施していくためには、小林製薬において、より広い意味での内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査及び検証」が求められると言及しているにもかかわらず、小林製薬は当該指摘を無視し、紅麴事件の強引な幕引きを図っている
- 調査の独立性に影響がないのであれば、報告書の内容に関して、公表前に社内取締役に共有する必要はなく、わざわざ事前共有を行ったことを鑑みれば、社内取締役によって報告書の内容に何らかの影響があったことを疑わざるを得ない

第1号議案：業務及び財産の状況を調査する者として牛島信氏の選任 ー小林製薬はオアシスの株主提案に反対意見を表明。が、その反論は非合理的(2/5)

小林製薬の意見

- 経営責任を明確にするため、小林章浩氏の代表取締役の異動を決定するとともに、小林一雅氏は取締役を辞任している



オアシスの見解

- 取締役会は、小林前会長に高い報酬を払って引き続き「特別顧問」にして関係性を維持しており、実質的に取締役ですらない者が小林製薬に多大な影響力を有している可能性がある点、小林製薬は引き続き有効なコーポレートガバナンスが欠如している
- また、小林章浩氏も引き続き来る定時株主総会にて取締役候補として付議される予定であり、小林製薬が掲げる創業家からの脱却が達成できていない状態が続いている
- 小林章浩氏は、2025年1月21日開催の記者会見において、補償関連の質問がなされることは容易に想像がつくにもかかわらず、執行役員 補償対応本部 本部長である佐藤氏に対応を一任した。このことから、小林章浩氏の補償問題に対する取組みの真剣さを疑わざるを得ず、同氏を留任することがかえって小林製薬の企業価値の毀損を招いている可能性がある
- 次頁以降でも記載の通り、小林製薬が提案する取締役会の構成は、「創業家からの脱却」ではなく、寧ろ創業家の支配の強さを維持するものでしかない。かかる事実、非創業家出身の取締役4名が退任するなか、創業家出身の小林章浩氏が推薦されている事実からも明らかである
- 小林章浩氏と代表取締役社長候補者の豊田賀一氏は、直属の上司と部下の関係にあった過去があり、豊田賀一氏は小林章浩氏に引き立てられて現在の地位にあるといえる。そのような人物が、小林章浩氏が取締役会のメンバーとして残る中で、創業家からの脱却を徹底できるとは到底考えられない。

第1号議案: 業務及び財産の状況を調査する者として牛島信氏の選任 — 小林製薬はオアシスの株主提案に反対意見を表明。が、その反論は非合理的(3/5)

小林製薬の意見



オアシスの見解

- 2025年1月21日付当社プレスリリース「株主からの提訴請求への対応について」で記載の通り、監査役も、独立した外部弁護士を活用して法令上の権限に基づき調査を実施し、取締役の善管注意義務違反を含む法令違反は認められないと判断している
 - 最初の症例報告を受けてから本件問題の公表に至るまでの対応、品質管理を含めた内部統制システムの構築・運用、公表後の対応等に関して、取締役の職務執行の適法性の観点から、当社役職員へのヒアリング、関係資料の調査、紅麴製造設備の現地確認等を含む調査を実施

- 2025年1月21日開催の記者会見において、提訴請求に関して会社を代表するのは監査役であるにもかかわらず、代表権を有さず、かつ責任追及の対象者である山根聡氏が、提訴請求の対応について、記者会見の場で小林製薬を代表して説明しており、監査役らの判断が小林製薬の業務執行部門から独立してなされたものではないことを如実に表す
- また、オアシスが提出した提訴請求に関しての調査はあくまでも取締役の善管注意義務違反に関する調査である。本議案の調査は、事実検証委員会が推奨する、「より広い意味での内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査及び検証」及び紅麴事件の根本的原因の追究であり、調査内容の重複はない
- オアシスが受領した不提訴理由通知書は不合理な説明に終始しており、独立性を欠く、結論ありきの調査が行われたことを疑わせる内容であった
 - 2024年9月17日に貴社が公表した「再発防止策の策定に関するお知らせ」によれば、「本来定期的に行われるべき本部等による製造現場の工程監査等といった、第三者視点での監査が行われていなかった。その結果、当該工場の工場長・マネジメント層次第で、現場の品質・安全面での課題改善にばらつきが発生してしまう可能性がある体制となっていた」という点が問題点として指摘されている。ところが、不提訴理由通知書においては、あたかも体制上の問題は全く無かったかのような整理がされており、以前の開示内容と齟齬がある

第1号議案: 業務及び財産の状況を調査する者として牛島信氏の選任 —小林製薬はオアシスの株主提案に反対意見を表明。が、その反論は非合理的(4/5)

小林製薬の意見

- 厚生労働省及び大阪市といった監督権限を持った行政当局等による調査が進められた
- 本提案株主が提案する調査を実施する場合、当社の業務に著しい支障を生じさせ、信頼回復や経営改善等の取組みを停滞させるものとなる
- 調査者候補者となっている牛島信氏は、複数の裁判で本提案株主の代理人弁護士を務めているなど本提案株主との利害関係を有し、独立性に問題がある
- 取締役会構成の変更を経て、新たな経営体制の下で、信頼回復に向けて再発防止策の具体化・実行等の取組みを進めることこそが、当社に課せられた使命であると考えており、当社の業務に著しい支障を生じさせ、信頼回復や経営改善等の取組みも停滞させることが見込まれる調査者の選任は不要



オアシスの見解

- 大阪市による紅麴事件の調査は、健康被害者の調査・疫学解析、製品等の検査・毒性試験、製造工程の調査等であり、企業風土や内部統制システムを含む根本的原因の解明を目的とした本件調査人の調査範囲とはスコープが異なる
- オアシスは、本件の根本的な原因を究明し有効な再発防止策を策定することこそが、小林製薬の企業価値の向上、何よりも消費者の安全につながると確信している。寧ろ、消費者の安全を確保するための調査よりも重要な業務は無いと理解
- 牛島信氏は過去にオアシスの代理人を務めた事実はあるが、本件とは全く別の事案であり、本件において無関係である。むしろ、オアシスの提案を批判し、事実検証委員会の推奨する調査を行わず紅麴事件の幕引きを無理矢理図ることこそが小林製薬の企業価値の破壊につながる
- 次頁でも記載の通り、小林製薬が提案する取締役会の構成では寧ろ創業家による支配の強さは従前と変わらない。これは、非創業家出身の取締役4名が退任するなか、創業家出身の小林章浩氏が推薦されていることから明らかである

第2号議案：取締役3名選任

－小林製薬はオアシスの株主提案に反対意見を表明。が、その反論は非合理的(5/5)

小林製薬の意見

- 2025年3月開催予定の定時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者9名を内定し、追加で1名、医療・医薬分野について経験や知見を有する候補者について調整している
- 今後の取締役会の在り方は、2025年3月開催予定の定時株主総会において、取締役候補者の全体像が見える形で株主ご判断されるべきであり、定時株主総会の直前に別途招集請求がなされた本臨時株主総会において株主提案候補者3名を選任することは適切ではない
- 人事指名委員会の構成員である社外取締役が、株主提案候補者3名ともそれぞれ面談を実施したが、面談内容を慎重に評価しても、本臨時株主総会において株主提案候補者3名を選任すべき理由は見い出せていない



オアシスの見解

- 一般的に、会社の推薦する取締役候補者の公表は全ての候補者が決定してからなされるところ、小林製薬の推薦する取締役候補者の内1名が調整中のまま公表された。これは、オアシスの提案を反対することを主要な目的としていることを示している
- また、小林製薬が推薦する大田嘉仁氏並びに高橋昭夫氏は、以前取締役を務めていた株式会社MTGの子会社で不適切会計が2024年12月に発覚しており、彼らの登用により小林製薬のコーポレートガバナンスが改善するかは疑問が残る
- 小林製薬は創業家からの脱却を目指すとしつつも、来る取締役候補者の人選を見るに、創業家出身である小林章浩氏は取締役候補者として残り、且つ小林一雅氏も特別顧問としての地位を維持しつつ、非創業家の山根氏、伊藤氏、佐々木氏、有泉氏は退任する形となっており、創業家による経営関与を維持する意図は明白
- そもそも指名委員会のメンバーの大半が突如退任を発表しており、指名委員会の責任がいわば放棄される形で今回の候補者選任に至っている。これは退任した指名委員会のメンバーが候補者決定に真には賛同できなかったともとれる行動である
- また、2025年1月21日開催の記者会見において山根氏は新任の取締役候補者はその条件として小林一雅氏の特別顧問留任を承諾している旨の発言をしており、小林製薬のコーポレートガバナンス不全は明確
- 小林製薬の定款に定める取締役の人数は10名以内となっており、その全ての枠を使い切る判断をくだし、将来的な状況の変化に備え有用な人物を適宜追加的に取締役に登用できるよう枠を残し備える一般的慣例を無視
- オアシスの推薦した社外取締役候補者はそれぞれ30分の面談しか行われず、また、追加の面談要請も却下されている。これは小林製薬が結論ありきで、提案された社外取締役候補者を真摯に検討していないことを示唆している
- また、オアシスの推薦する取締役候補者であるトモコ・チュウバチ氏はまさに小林製薬が追加予定の「医療・医薬分野の経験・知見」を有しており、既に小林製薬の取締役候補者に推薦されることに合意しているにもかかわらず、トモコ・チュウバチ氏を差し置いて、調整中の方を優先する理由が一切示されていない

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず）公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

OASIS